



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

1 מיקדן אם - 1 (2002) בע"מ, ח.פ. 513273672

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד יוסוב אלעד
דניאל פריש 3 (המגדל), תל אביב

נגד

1 יובל דימול ושות' עורכי דין, ח.פ. 51407992

הנתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד יובל דימול
משה לוי 11 ראשון לציון

פסק דין

1. עניינה של התביעה דנן בטענה לחוב כספי שחבה הנתבעת כלפי התובעת בהיותה חברת הניהול והאחזקה בבניין מסחרי הידוע כ- "בניין UMI" ברח' משה לוי 11 בראשון לציון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 6097 חלקה 217 (להלן: **הבית המשותף**), בשל אי תשלום דמי הניהול שהושתו בתקופה הרלבנטית על שני משרדים שהבעלות בהם נרשמה ע"ש הנתבעת בשנת 2010.
2. עפ"י מסמכי רישום הבית המשותף, הבית המשותף מורכב מ"מבנה עיקרי" ו"מחניון". המבנה העיקרי כולל את כל היחידות בקומת הקרקע עד לקומה השלוש עשרה וכל מה שבנוי עליה, וכן 2 יחידות (הרשומות כחלקות משנה 2 ו- 5) המצויות בקומת המרתף וקומת הביניים (להלן: **המבנה העיקרי**). החניון כולל את השטחים בקומות מרתף 1 ו- 2 וקומת הביניים, למעט 2 היחידות הנ"ל. אגף החניון נותר בבעלות החברה היזמית, אך חלק מהחניות בו הוצמדו לבעלי משרדים ועסקים במבנה העיקרי (להלן: **החניון**).
3. במבנה העיקרי מצוי מרכז מסחרי בקומת הקרקע ובקומה הראשונה ומעליו מגדל משרדים של 12 קומות. הנתבעת היא הבעלים של שתי יחידות במגדל המשרדים.

תמצית טענות התובעת בכתב התביעה

4. התובעת מונתה כחברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף בהתאם לתקנון המוסכם ולהסכם הניהול שנספח לו ובהתאם להחלטת האסיפה כללית מיום 4.12.2013.
5. עפ"י הסכם הניהול התובעת זכאית לדמי ניהול בשיטת $COST + 15\%$ בצירוף מע"מ. הוזה אומר, דמי ניהול בגובה הוצאות הדרושות לניהול ולתחזוקת הבית המשותף בכל שנה קלנדרית $+ 15\%$, או חצי דולר לכל מ"ר של כל יחידה – לפי הנמוך משתי החלופות. הלכה למעשה גביית דמי הניהול בכל התקופה הרלבנטית נעשתה בשיטת $COST + 15\%$.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. מתוקף הסכם הניהול והוצאות תחזוקת הבית המשותף, נקבע כי תעריף דמי הניהול עבור משרדים יעמוד בשנים 2014-2015 על 17 ₪ למ"ר + מע"מ והחל משנת 2016 התעריף נקבע על 18 ₪ למ"ר.

7. הנתבעת היא חברת עורכי דין בבעלות עו"ד דימול אשר בבעלותה שני משרדים הרשומים כחלקות משנה 174 ו-175 בפנקס הבתים המשותפים (להלן: **המשרדים**). בשנת 2006 נרכשו המשרדים ונרשמו ע"ש עו"ד דימול ורעייתו כאשר עו"ד דימול הוא בעל המניות והמנהל היחיד של הנתבעת. בשנת 2010 נרשמה הבעלות במשרדים ע"ש הנתבעת. שטח המשרדים הכולל, הוא 159 ₪ בהתאם לגודל היחידות כפי שנמסרו לתובעת ע"י יזם הבניין בזמן אכלוסו ובטרם נרשם הבניין כבית משותף.

8. הנתבעת החלה לצבור חוב בגין דמי הניהול בגין שני המשרדים שבבעלותה החל משנת 2010. בשל מחסום ההתיישנות התביעה נגדה לתשלום דמי ניהול הוגשה בגין השנים 2014-2020. על כן הועמד סכום התביעה נגד הנתבעת ע"ס של 278,199 ₪.

תמצית טענות הנתבעת בכתב ההגנה

9. החל משנת 2008, בעקבות הודעת התובעת על העלאת דמי הניהול, ניהלה הנתבעת תכתובת ענפה עם התובעת, לקבל לידיה דו"חות כספיים המפרטים את הכנסותיה ואת הוצאותיה ולקבל אסמכתאות לעניין הוצאותיה.

10. החל מינואר 2010 פנתה הנתבעת לתובעת בטענה כי דמי הניהול הנגבים ממנה מחושבים לפי שטח של 159 מ"ר בעוד ששטח המשרדים, כפי שנרשם בפנקס הבתים המשותפים, הוא 120 מ"ר.

11. בשנים 2006-2009 חויבה הנתבעת לפי שטח של 159 מ"ר ובשנים 2010-2013 חויבה לפי שטח של 139 מ"ר, אך בשנת 2013 הודיעה התובעת כי גם בגין השנים 2010-2013 על הנתבעת לשלם לפי שטח של 159 מ"ר ועל כן עליה לשלם את ההפרש שנוצר. הנתבעת זכאית להחזר בגין דמי ניהול עודפים ששילמה בשנים 2006 עד 2013 בגין חישוב שגוי של שטח המשרדים. דמי הניהול העודפים שגבתה התובעת מהנתבעת מזכים אותה בפטור מדמי ניהול בגין השנים 2014-2020 ואף בשנים הבאות.

12. התובעת חייבה את בעלי יחידות במבנה העיקרי לפי שטח כולל של 13,619 מ"ר במקום לפי שטח של 30,854 מ"ר הכולל גם את שטח אגף החניון ובכך העמיסה עליהם הוצאות עודפות.

13. אגף החניון בבית המשותף מנוהל ע"י חברת מיקדן חניון אמ-1 בע"מ. שטחי היחידות באגף החניון נמצאים בבעלות יזמי הפרויקט. בפועל עלויות התחזוקה של אגף זה מבוצעות ע"י אותם עובדים וספקים המועסקים ע"י התובעת ולמעשה הוצאות תחזוקת החניון מועמסות על בעלי הנכסים במבנה העיקרי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/3/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. במהלך השנים נצברו בידי התובעת עודפי גבייה אך התובעת אינה טורחת לדווח מה נעשה בעודפי הגבייה.

15. התובעת חייבה בעלי הנכסים בבגין הוצאות "מנופחות" או לא ברורות לעניין כח אדם, אחזקה שוטפת, ביטוחים, תקשורת, שירותי חשבונאות, שירותי משרד.

ההליכים עד כה

16. בגדר כתב התביעה המקורי נתבע גם עו"ד יובל דימול באופן אישי. בהחלטתי מיום 25.7.21 דחיתי בקשתו לסילוק התביעה נגדו על הסף. ברם, במסגרת ערעור שהוגש על החלטה זו והחלטה אחרת (עש"א (מרכז) 18090-09-01) הוסכם בדיון שהתקיים ביום 16.2.22 על מחיקת התביעה נגד עו"ד דימול.

17. בין לבין הוגשה מטעם התובעת בקשת הנתבעת למתן פרטים נוספים וגילוי מסמכים שנדחתה ביחס לאותם מסמכים שלא הועברו ע"י התובעת. הערעור שהוגש בנוגע להחלטה זו נדחה.

18. עם זאת, התובעת נדרשה להגיש טיעונים משלימים לעניין הבסיס לחישוב דמי הניהול וכן לעניין הבסיס לקביעת שטח הנכסים לפיהם מחויב כל נכס בדמי ניהול.

19. יצוין כי מספר חודשים לאחר הגשת התביעה דן הגישה הנתבעת, ביחד עם מספר בעלי נכסים אחרים בבית המשותף, תביעה כנגד התובעת ד'כאן והחברה האחות: חברת מיקדן חניון אמ-1 בע"מ (תיק אשדוד 3/200/2021), להמצאת שורה ארוכה של מסמכים ודו"חות חשבונאיים לעניין הכנסותיהן והוצאותיהן בגין אחזקה וניהול הבית המשותף, על שני חלקיו.

20. לאחר שהתובעת הגישה תצהירי עדות ראשית, נדחתה בקשת הנתבעת לסילוק התביעה על הסף ולחלופין, לגילוי מסמכים, בהחלטתי מיום 15.6.22.

21. בקשה נוספת מטעם התובעת לגילוי מסמכים ספציפיים נדחתה בהחלטתי מיום 28.11.22.

22. מטעם התובעת מסרו תצהירי עדות ראשית ונחקרו בישיבת הוכחות שהתקיימה ביום 14.9.22 מר מאיר עזריאל, אב הבית של הבית המשותף, וחשב החברה מר שריה כרמלי. מטעם הנתבעת הגיש תצהיר ונחקר בישיבת הוכחות שהתקיימה ביום 30.11.22 עו"ד יובל דימול. כן הוגשה מטעם הנתבעת חוות דעת מודד אשר התובעת ויתרה על חקירתו.

23. לאחר סיום שלב העדויות הגישו הצדדים סיכומי טענות בכתב.

24. להשלמת התמונה אציין כי קדמה להליך דן תביעה שהגיש הנתבעת ובעלי נכסים נוספים כנגד התובעת וכנגד החברה האחות שלה, במסגרת תיק (חולון) 4/248/2014. בתיק זה ניתן ביום 16.3.2015 פס"ד המורה לתובעת להעביר לידי עו"ד דימול רשימה של מסמכים שונים. משסבר עו"ד דימול כי התובעת לא קיימה את הוראות פסה"ד הוגשה לפני כב' המפקח בחולון בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט (תיק 4/34/2022). הבקשה נדחתה אך הוגש עליה ערעור (עש"א 46822-04-22). ביום 13.11.22 ניתן תוקף להסכמות הצדדים בדיון, אולם, מחלוקת שהתגלעה בדבר פרשנות בצוע הסכמות אלו הביאה לחידוש הדיון בו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית סיכומי התובעת

25. על אף הרושם שנוצר, לפיה בין הצדדים קיימות מחלוקות נוקבות בנושאים רבים ומהותיים, אך בדיקה מהותית של הדברים מגלה כי מרבית המחלוקות אינן רלבנטיות לבירור התביעה ובסיכומי של דבר, כפי שבעלי התביעה הודה בחקירתו, מאז ינואר 2014 ובמשך למעלה מ-9 שנים, לא שילמה התביעה דבר בגין דמי הניהול המגיעים ממנה בגין שירותי ניהול ואחזקה שמעניקה לה התביעה. מחדלה זה של התביעה פוגע לא רק בתביעה אלא בכל יתר בעלי הנכסים שלמעשה נושאים בחלקה בעלות הוצאות הניהול והתחזוקה. התביעה מנסה באמצעות פיזור מסך עשן והעלאת טענות מן הגורן ומן היקב לטשטש עובדה בסיסית זו.
26. טענתה העיקרית של התביעה היא למעשה טענת קיזוז, אשר לפי ההלכה הפסוקה אין להעלותה ולדון בה במסגרת הליך לתביעת דמי ניהול. התביעה אף מעולם לא שלחה הודעת קיזוז לתביעה בכל השנים בהם התנהלה תכתובת בנושא השטח בגינו יש לחשב את דמי הניהול המגיעים ממנה והעלתה טענתה זו לראשונה בכתב הגנתה. התביעה גם לא טרחה בכל התקופה הרלבנטית, להגיש תביעה להשבת הסכומים ששילמה, כביכול, ביתר.
27. אין מחלוקת לעניין מעמדה של התביעה כ"מתחזק" כהגדרת מונח זו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. אין גם מחלוקת כי התביעה העניקה שירותי ניהול ותחזוקה בכל התקופה הרלבנטית לשביעות רצונם של כלל בעלי הדירות, לרבות התביעה.
28. חישוב שטח כל יחידה באגף שבניהול התביעה נעשה על בסיס פירוט שהעבירה החברה היזמית אל התביעה במועד אכלוס הבניין, כפי שהובהר לנתבעת במכתבו של מנכ"ל התביעה המנוח מיום 22.3.10. בתצהיר עזריאל מטעם התביעה הובהר כי כל בעלי הנכסים בבית המשותף משלמים דמי ניהול עפ"י אותה שיטה לעניין השטח של כל יחידה. פירוט דמי הניהול שנגבו מכל יחידה נעשה במסגרת דו"חות הכנסות שצורפו לתצהיר רו"ח כרמלי. התביעה לא חלקה על כך שכל בעלי הנכסים שילמו עפ"י אותה שיטת חישוב, לרבות בעלי הנכסים שהגישו יחד עם התביעה את התביעה המקבילה (תיק 3/200/21) והם ממשיכים לשלם את דמי הניהול כסדרם.
29. שיטת ניהול זו נהוגה עוד משנת 1998 בה החלה התביעה להעיק את שירותיה. כמו כן, לפי סעיף 9.3.3 לתקנון המוסכם רשאית התביעה לקבוע את מפתח חלוקת ההוצאות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. התביעה נמנעה להציג את הסכם המכר לפיו רכש עו"ד דימול את משרדיו והלה טען כי אינו יודע מה שטח המשרדים הרשום בהסכם. כן נמנעה מלהציג את חיובי הארנונה למשרדה ועו"ד דימול טען בחקירתו כי "בארנונה עושים מה שרוצים". יש לראות התביעה כמי שנמנעה מלהביא ראיה שיש בה כדי לסייע לגרסתה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/3/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. טענותיה של הנתבעת על "העמסה" של ניהול אגף החניון על בעלי הנכסים במבנה העיקרי נטענה בעלמה בלא שהונחה כל תשתית ראייתית לכך, חרף המסמכים הרבים מאד שנמסרו לנתבעת בהליך זה ואף בהליך המקביל בנוגע לחברה האחות.
31. הנתבעת צירפה לתצהיר עדותה התכתבויות רבות שנעשו בין הצדדים, אך באף אחת מהן לא הועלתה ע"י הנתבעת טענה בנוגע לשטח אגף החניון המנוהל ע"י החברה האחות של התובעת. טענתה לקיזוז בגין דמי ניהול שנגבו ממנה ביתר, ברובה נשענת על קיזוז הוצאות החניון – טענה שעלתה רק בדיעבד במסגרת כתב ההגנה. עו"ד דימול מסר בחקירתו תשובות סותרות ובלתי אמינות לעניין זה.
32. התובעת הציגה דו"חות מאומתים ע"י רו"ח הסותרים טענה זו, ומהם עולה כי הוצאות אחזקת החניון הם 14% בלבד מהוצאות אחזקת הבניין כולו. כן הוגשו מספר חשבוניות שנופקו ע"י התובעת לחברת ניהול החניון בגין שירותי ניהול שהעניקה לה.
33. אין כל בסיס משפטי לכלול את שטחי החניון כחלק מהשטח אותו מנהלת התובעת ובכך "לחלק מחדש" את הוצאות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף כך שיחולו גם על בעלי החניון. טענה זו הועלתה ע"י הנתבעת רק במסגרת כתב ההגנה בתיק זה.
34. על בסיס הנחות יסוד מופרכות עולה מכתב הגנתה של הנתבעת ומתצהיר עדותה הראשי כי, לשיטתה, היה על הנתבעת לשלם דמי ניהול בתעריף המגוחך של 5.5 ₪ למ"ר בשנים 2007-2013.
35. דו"חות ההוצאות ודו"חות ההכנסות לשנים הרלבנטיות, אשר צורפו לתצהירו של רו"ח כרמלי, לא נסתרו בחקירתו, והוא למעשה לא נחקר אודותיהם. הנתבעת בחרה שלא להגיש חוות דעת חשבונאית מטעמה. ברור אם כן שהתובעת הרימה את הנטל להוכיח כי היא זכאית לקבל את דמי הנוהל הנתבעים מהנתבעת.
36. בניגוד לטענת הנתבעת, הוכח כי לא ננקטת כל אפליה בין בעלי נכסים מיוחדים לאחרים. אמנם יחידות הגלריה מחויבות בדמי ניהול מופחת, אך זאת בשל אופיו השונה של הנכס וכאשר חלקן אינה בבעלות של חברות הקשורות ליזם. התובעת נוקט בשיטת חישוב אחידה ביחס לנכסים מאותו סוג.
37. יתר טענות הנתבעת הקשורות לאופן הזימון לשיבות תקציב ואי-קיום אסיפה כללית אין בהם דבר עם חובת הנתבעת לשלם דמי ניהול.

תמצית סיכומי הנתבעת

38. התובעת סירבה לחשוף את עלויות תחזוקת אגף החניונים ולהמציא אסמכתאות לכך שחברת הניהול של החניון (מיקדן חניון אמ-1 בע"מ) נשאה בהם. המסקנה המתבקשת היא שהתובעת מתחזקת גם את אגף החניונים וזאת על חשבון בעלי הנכסים במבנה העיקרי. בהתחשב בכך ששטח החניון לתחזוקה הוא 8,612 מ"ר בעוד שטח המבנה העיקרי לתחזוקה הוא 5,350 מ"ר,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם לחוות דעת המודד מטעם הנתבעת שלא נחקר. מכאן ש 61.4% מעלויות הניהול והתחזוקה עליהן דיווחה התובעת יש לשייך לאגף החניון ורק 38.4% יש להשית על בעלי הנכסים במבנה העיקרי. הוכח שאותם עובדים, ספקי שירותי אבטחה וניקיון, מעליות וכו' שמועסקים ע"י התובעת בניהול ותחזוקת המבנה העיקרי, מבצעים עבודתם גם באגף החניונים. התובעת לא הוכיחה כי מבוצעת הפרדה מלאה בעלויות, למעט חשבונית אחת שנופקה בתום כל שנה שהוצאה על סכום קבוע כל שנה. התובעת מקבלת מאת הספקים חשבוניות עבור שירותים שמסופקים הן לא למבנה העיקרי והן לחניון.

39. התובעת שהיא גם הנציגות, מעולם לא חשפה בפני בעלי הדירות כי בכל שנה מתנהלת אסיפה בה מוחלט על ידי מנהל הקבוצה היזמית. התקציב השנתי ולא המציאה להם פרוטוקולים של ישיבות אלה. על כן אין לקבל את הדו"חות הכספיים שהגישה התובעת לעניין ההוצאות השנתיות מהן נגזרו דמי הניהול.

40. חשב התובעת כרמלי, העיד בחקירתו כי יש הכנסות נוספות מגביית דמי ניהול.

41. התובעת הוסיפה לשטח של כל יחידה במבנה העיקרי כ- 30% מעבר לשטח היחידה כפי שנרשם בפנקס הבתים המשותפים לצורך חישוב דמי הניהול. כך, חייבה התובעת את הנתבעת לפי שטח משרדים כולל של 159 מ"ר במקום 120.8 מ"ר. התובעת החליטה להתעלם מתקנון וצו רישום הבית המשותף שנרשמו בשנת 2008 והתעלמה מדרישותיה החוזרות ונשנות של הנתבעת בעניין זה. משעה שנרשמו התקנון וצו רישום הבית המשותף, הרי שהרישום בלשכת רישום המקרקעין גובר על כל הסכמה חוזית שנכרתה קודם לכן.

42. הנתבעת טוענת כי אין להכיר בהוצאות המדווחות בגין שירותי משרד וציוד כחלק מהוצאות הניהול; כי אין להכיר בהוצאות בגין שכר כח אדם משנמנעה הנתבעת להציג את פרטי שכרם; ואין להכיר ברכיב "אחזקה שוטפת".

43. בשנים 2019-2020 בוצעה גבייה ביתר אותה יש להשיב לבעלי הדירות באמצעות הפחתה מכלל ההוצאות. רק בעקבות הגשת התביעה דן תוקנו דו"חות ההוצאות לשנים אלו ובמקום חיוב של 900,000 ₪ כהפרשה לקרן שיפורים נרשמו בדו"חות הפרשה של 500,000 ₪ לשנת 2019 ו- 500,000 ₪ לשנת 2020. דרישות הנתבעת להמציא דו"חות כספיים של קרן השיפורים הנטענת נדחו. רו"ח כרמלי אישר בחקירתו כי עודפי גבייה בשנים שקדמו לשנת 2019 לא הועברו לקרן שיפורים.

44. הנתבעת זכאית להשבה של כספים רבים ששילמה ביתר בשנים 2007-2013 בגין חישוב מוטעה של שטח המשרדים בבעלותה וכן בגין חלוקה מחדש של ההוצאות ובגין ביטול חלק מההוצאות. הסכום הכולל של הכספים ששולמו על ידה ביתר עומד ע"ס של 62,690 ₪.

45. אין מדובר בטענת קיזוז אלא בטענת פרעתי, כפי שנקבע במקרה דומה ע"י כב' המפקחת קווינט-שילוני בתיק (באר שבע) 2/73/2016 **חברת לניהול קניון לה השרון נ' טורקשויילי** (8.1.19) (להלן: **עניין טורקשויילי**). אין מניעה כי תשלומים עודפים שבוצעו בעבר יזקפו לטובת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/3/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חוב בגין דמי ניהול בגין תקופה מאוחרת יותר. בפסק דינו של כב' המפקח מאיר יפרח בתיק (פ"ת) 6/485/2020 **נציגות הבית ברח' המלאכה 18 רעננה נ' וייסברד** (26.5.22) (להלן: עניין **וייסברד**), נקבע כי די בכך שאחד מבעלי הדירות מתנגד לחלוקת ההוצאות לפי מפתח השונה מהקבוע בתקנון או בחוק המקרקעין כדי לשנות את החישוב. בפסק דינו של כב' המפקח שטיינברג בתיק (נתניה) 7/346/2018 **נציגות הבית המשותף - מלון השרון ומגדל השרון ברח' רמת ים 4 הרצליה נ' סיימון רימונד ואח' (להלן: עניין סיימון)**, נקבע כי כאשר דמי ניהול לא שולמו בהסכמה, קמה חובת השבה.

סיכומי תשובה מטעם התובעת

46. הנתבעת מעולם לא העלתה טענת "פרעתי" במסגרת כתב הגנתה ואף לא בתצהיר מטעמה ויש בכך הרחבת חזית שלא ניתנה לה הסכמה. כמו כן, בעניין טורקשווילי חזרה כב' המפקחת על ההלכה כי סעיף 58 לחוק המקרקעין אינו מתיר קיזוז, אך קבעה כי בנסיבות המאד מסוימות של המקרה שנדון בפניה נקודת המוצא היתה כי אכן שולמו דמי ניהול ביתר בעבר וניתנה הסכמה דיונית שקיבלה תוקף של פס"ד בהליך קודם. על מנת שניתן יהיה לקיים את ההסכמה שקיבלה תוקף של פס"ד קבעה כב' המפקחת כי יש לראות בטענת הנתבעת בהליך שלפניה כ"טענת פרעתי".

47. הנתבעת מבקשת להסתמך כיום על שטח המשרדים הרשום בלשכת רישום המקרקעין אך מתעלמת מהוראות התקנון המוסכם. מכל מקום, משעה ששילמה הנתבעת דמי ניהול לפי שיטת חישוב מסוימת אין היא זכאית לדרוש בדיעבד לבצע חישוב מחדש של דמי הניהול בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, כפי שנקבע בפסיקה. לא ניתן גם לבקש שינוי שיטת חישוב דמי הניהול בדיעבד ביחס לכלל בעלי הנכסים אלא במבט צופה פני עתיד.

דיון והכרעה

אקדים ואומר בפתח הכרעתי כי, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הרלבנטיות, עיינתי במסמכים ובראיות שהוגשו לפני, ושמעתי את העדים, שוכנעתי כי יש לקבל את התביעה במלואה.

התובעת מהווה "מתחזק"

48. למען הסדר הטוב אציין כי אין מחלוקת לפני בדבר מעמדה של התובעת כ"מתחזק" כהגדרת מונח זה בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**).

חישוב דמי ניהול על בסיס רשימת שטחי היחידות שהעביר יזם הפרויקט הנו כדון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. הוכח לטעמי ברמה גבוהה של ודאות, והרבה מעבר למאזן ההסתברויות, כי מאז החלה התובעת להעניק את שירותי התחזוקה והניהול בבית המשותף, שטח כל "דירה" לצורך חישוב דמי ניהול נלקח מתוך רשימה שהוכנה ע"י החברה היזמית, המפרטת את שטחה של כל יחידה במבנה העיקרי, בהתאם להיתר הבנייה שניתן לחברה היזמית. עפ"י רשימה זו, שטח המשרדים שבבעלות הנתבעת עומד על 159 מ"ר.

50. בהקשר זה נכונה טענת התובעת כי לו רצתה הנתבעת לחלוק על עצם הקביעה כי היקף שטח המשרדים שנמסר לתובעת מאת היזם אינו 159 מ"ר, מצופה היה כי תציג את חוזה הרכישה של המשרדים, או את חיובי הארנונה מהם ניתן ללמוד מה שטח המשרדים לדידה של הרשות המקומית. בחקירתו טען עו"ד דימול כי לא טרח להמציא את הסכמי הרכישה של המשרדים מאחר והשטח הרשום בהן אינו רלבנטי (עמ' 4 ש' 44-41). בכך קמה חזקה כי אכן שטח משרדי הנתבעת, כפי שהועבר מאת החברה היזמת לתובעת הוא 159 מ"ר.

51. הימנעותו של צד מהבאת ראיה רלוונטית פועלת כנגדו ויש מקום להחיל את הכלל הראייתי לפיו הימנעות של בעל דין מהבאת עד או ראיה שאמורים לכאורה לתמוך בגרסתו, מעידים על כך שלו היה מובא אותו עד לעדות, או אילו היתה מובאת אותה ראיה הרי שגרסתו הייתה מזיקה לבעל הדין שנמנע מלהביא את עדותו. ראו [ע"א 55/89 קופל \(נהיגה עצמית\) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ](#) (4) 595 שם נקבע: "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ראה גם [ע"א 548/78 אלמונית נ' פלוני, פ"ד לה \(1\) 736, 760 \(1980\)](#). וע"א [2275/90 בנין דור בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז \(2\) 614, 605 \(1993\)](#)).

52. הנתבעת טוענת כי היה על התובעת, משנת 2007, לחשב את דמי הניהול המגיעים ממנה בהתאם לשטח המשרדים כפי שרשום בפנקס הבתים המשותפים וזאת בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

53. במועד תחילת מתן שירותי התובעת טרם נרשם הבית המשותף כך שלא ניתן היה לחשב את דמי הניהול בהתאם לשטח הרשום של כל דירה בפנקס הבתים המשותפים, כפי שמבקשת הנתבעת (צו רישום הבית המשותף ניתן בשנת 2008). בתקנון המוסכם ניתן להתנות על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, אם כי, אני סבור כי ממילא נשמר העקרון לפיו החלק היחסי בתשלום ההוצאות, כנגזרת שטחה של כל יחידה ביחס לשטח כלל היחידות. וכך נקבע בסעיף 9.3.3 לתקנון המוסכם:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"חלקו של כל אחד מבעלי הדירות במבנה העיקרי בכלל ההוצאות בגין אחזקת הרכוש המשותף ובגין השירותים בקשר עם המבנה העיקרי כהגדרתו לעיל יהיה בהתאם למפתח חלוקת ההוצאות כפי שייקבע על ידי חברת הניהול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר קנה המידה יהיה שטח היחידה לעומת כלל שטחי היחידות במנה העיקרי, וכן בהילקח בחשבון, בין היתר את השיקולים הבאים: סוגי השירותים המסופקים לאותה יחידה, מיקום היחידה... גודלם היחסי של השטחים המשותפים הקיימים באותו חלק של הבניין וסוגי השירותים המסופקים לו, כמות וסוג ההצמדות."

54. יתרה מזו, אף בהעדר תקנון מוסכם, העקרון הנגזר מסעיף 58 לחוק המקרקעין הנו שאין כל מניעה כי נציגות הבית המשותף, או ה"מתחזק" של הבית המשותף, בהסכמת רוב בעלי הדירות, יקבעו שיטת חישוב שוויונית, הגיונית ופשוטה לבצוע. כך למשל, ניתן היה לקבוע, כפי שנעשה בבנייני מסחר ומשרדים רבים, כי שטח כל יחידה ייקבע בהתאם לשטח לפיו מחשבת הרשות המקומית את חיובי הארנונה עבור היחידות השונות.

55. ככלל, לעניין חישוב שטח הרצפה כאמור **בחוק המקרקעין** יש להסתמך על שטח הדירות כפי ששטח זה רשום בפנקס הבתים המשותפים. ואולם, הוכרה בפסיקת בתי המשפט האפשרות העקרונית לחייב את בעלי הדירות על פי השטח הרשום לצרכי הארנונה, כמו גם לפי מאגר רישום אחר, ובלבד שמדובר בשיטת מדידה אחידה ושוויונית, המשקפת את שטח רצפת הדירות בבית המשותף בפועל (**ע"א 1581/09 נציגות הבית המשותף מרחוב י.ל. גורדון 14 תל אביב נ' וייסנביק דהן**, פסקאות 9-13, נבו 29.8.2011). וראו פסה"ד שניתן לאחרונה בתיק 28/19 (נת' **נציגות הבית המשותף מרח' רזיאל 7, נתניה נ' פרידמן** (נבו 09.08.2023) (להלן: ענין: **פרידמן**)).

56. משהוכח לפני כי מזה למעלה מ-20 שנה נהוג לחשב את דמי הניהול על בסיס אותה רשימת שטחים שהועברה לתובעת ע"י היזם ושהתובעת מוסמכת בתקנון להתנהל לפי שיטה זו, וכי כל בעלי הנכסים למעט הנתבעת, הסכימו לקבל שיטת חישוב זו, אין הנתבעת זכאית לכך שרק בנוגע למשרדים שבבעלותה תחושב דמי הניהול לפי בסיס שונה מיתר בעלי הדירות. בכך בהכרח נפגע העיקרון של שיטה כללית ושוויונית.

57. מצאתי להעדיף את כפיפות בעלי הדירות לקריטריונים שוויוניים ואחידים לקביעת חלקו של כל בעל דירה כפי שנהוג עד כה בבית המשותף, שכן לקריטריון זה של חישוב שוויוני על פי הרישום בפנקס הבתים המשותפים יש יתרון של אחידות, יציבות וודאות.

58. יוער בהקשר זה, כי אין בקביעה זו למנוע מאספת הדיירים לקבוע, "במבט צופה פני עתיד", קריטריון מוסכם, אחיד, שוויוני ועדכני – אחר, לחלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות, בהתאם לסמכותה כדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. למעלה מן הדרוש אבקש להבהיר כי גם אם יחליטו בעלי הדירות לשנות את המקור ממנו נלקח שטח של כל דירה ולקבוע כי השטח הקובע הוא זה הרשום בפנקס הבתים המשותפים, הרי שסכום דמי הניהול שצפוי כל בעל דירה לשלם אינו צפוי להשתנות מהותית, אם בכלל, שכן ממילא דמי הניהול הן נגזרת של הוצאות התחזוקה והניהול על בסיס תקציב שנתי. ככל שיקטן רכיב השטח של כל דירה, בעקבות מעבר למדידה שונה מהקיים, כך יגדל התעריף למ"ר. דמי הניהול נקבעים על בסיס מקבילית כוחות המורכבת משטחן הכולל של היחידות בבית המשותף – הנקבע לפי שיטה כזו או אחר, במכפלה של תעריף למ"ר. בהנחה כי דמי הניהול הם נגזרת של תקציב שנתי, ברור כי שינוי בשטח הנמדד של הנכסים מחייב העלאה או הפחתה של התעריף למ"ר על מנת להגיע לאיזון תקציבי.

60. עוד אציין, כי אין לקבל טענות הנתבעת כנגד הפחתת שטחים המוחזקים ע"י היזמים, הלוא הן יחידות משנה 2 ו-5, וכנגד סיווג שטחים אחרים שבבעלותם כ"גלריה". סעיף 9.3.3 לתקנון הבית המשותף (הפיסקה השנייה) קובע במפורש "**ביחידות המצויות במבנה העיקרי והכוללות שטח בקומת הגלריות ו/או שטח בחניון (להבדיל מהצמדות) יילקח בחשבון רק מחציתו לצורך חישוב סך שטח היחידה לצורך סעיף זה**". הטענה לחיוב בחסר של חלקות משנה 2 ו-5 אינה דרושה להכרעה משקבעתי כי לא השטח הרשום בפנקס הבתים המשותפים הוא הקובע.

אין הנתבעת רשאית לקזז "תשלומי יתר" ששילמה לטענתה בשנים 2007-2013

61. ראשית דבר, אני סבור כי הנתבעת, בסיכומיה, מתחמקת ככל יכולתה מ"לקרוא בילד בשמו" ולהגדיר את טענותיה להשבת סכומים ששולמו ביתר, לשיטתה, בשנים 2007-2013 כטענת קיזוז כנגד חיובה בשנים הרלבנטיות לתביעה דנן, ומבקשת להציגן כ"השבת כספים שנגבו ביתר". אין הוכחה טובה יותר כי עסקינן בטענת קיזוז להלכה ולמעשה מעדותו של עו"ד דימול בחקירתו: **"אני רשאי לקזז עוד 62,690 ₪ נכון להיום"**, ובהמשך: **"בערך בשנתיים הקרובות הסכום יקוזז"** (ע' 2 ש' 19, 21).

62. פסיקת בתי המשפט קבעה זה מכבר את הכלל לפיו לא עומדת לבעל דירה החייב בתשלום דמי ניהול והחזקה לנציגות הבית המשותף זכות קיזוז. בעש"א (י-ם) 51634-02-18 עומר אלבז השקעות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בבית עומר נקבע על ידי בית המשפט המחוזי כי: **"לא ניתן להעלות טענת קיזוז במסגרת תביעה לתשלום דמי ניהול והחזקה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, כטענת הגנה. עיקרון זה חוזר בפסיקה כחוט השני ואף בספרות המשפטית ... הדין המהותי החל על התובענה הוא חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (ולא חוק החוזים כטענת המשיבים). חוק זה אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. כך גם לא נטען כי התקנון המוסכם מאפשר קיזוז. לפיכך אין לאפשר לנתבע להעלות טענת קיזוז בהליך זה, וממילא ההליך לא ידון בטענה כזו"**. (נבו, 3/6/18); אריה איזנשטיין *יסודות והלכות בדיני מקרקעין-בתים משותפים* חלק שלישי 333-334 (2001)). כן ראו פסק דיני מיום 8.3.2022 בתיק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 12/102/2020 וואן אורסט אחזקות בע"מ נ' כהן. כלל זה חל באותה מידה על תשלום דמי ניהול המגיעים ל"מתחזק", כאמור בהוראות סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין.
63. עיינתי בפסק הדין של כב' המפקחת קווינט-שילוני בעניין טורקשוילי ומקובלת עלי טענת הנתבעת בסיכומי תשובתה כי אין להקיש גזירה שווה מנסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה למקרה דנן, כמפורט בסיכומי התובעת (וראו ס' 13 לפסה"ד).
64. עיינתי גם בפסק דינו של כב' המפקח יפרח בעניין וייסברד ולא מצאתי בו כל קביעה שהנתבעת יכולה להיבנות ממנה. אמנם נקבע בעניין וייסברד כי הנתבע שם צדק בטענתו כי יש לחשב את ועד הבית לפי שטח הרצפה הרשום של כל דירה, אך זאת כאשר התקנון המוסכם שותק בעניין זה. בענייני, הוקנתה לתובעת בתקנון הבית המשותף הסמכות לקבוע את שיטת חישוב שטחי הנכסים לצורך גביית דמי ניהול, כמפורט לעיל.
65. לעומת זאת הנתבעת בחרה להתעלם מקביעת כב' המפקח בעניין וייסברד לפיה "בעל דירה ששילם על פי חלוקה השונה מזו הקבועה בחוק המקרקעין או בתקנון המוסכם החל על הבית, יש לראות את עצם התשלום כהסכמה לחלוקה השונה של ההוצאות, ובתשלום ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים, ולא תקום לו הזכות להחזיר בגין התקופה הקודמת [ע"א (מחוזי חיפה) 1688/00 נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' בלהה (בילי) ברוך ואח', בפסקה 20 (נבו, 4.3.2002); א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331]. (סעיף 40).
66. עיינתי גם בפסק דינו של כב' המפקח שטיינברג בעניין סיימון ולא ראיתי כיצד יש בו לתמוך בטענת הנתבעת. אף לא ברורה הטענה המשתמעת לפיה דמי הניהול בשנים 2007-2013 שולמו על ידה שלא בהסכמה. איש לא כפה על הנתבעת לשלם את דמי הניהול ואף לא ננקטו נגדה הליכים משפטיים. אמנם, במהלך השנים התגלעו חילוקי דעות בין הצדדים לעניין שטח המשרדים לפיו יש לחשב את דמי הניהול בהם תחויב הנתבעת ועוד קודם לכן הובעה התנגדותה להעלאת דמי הניהול וזאת על רקע דרישתה להמצאת דו"חות כספיים ומסמכים שונים. אולם, הנתבעת המשיכה כל אותה העת לשלם את דמי הניהול כסדרם. ביום 19.10.10 אף הודיע עו"ד דימול לתובעת כי "אני מתנגד לדמי הניהול באופן הנדרש על ידכם, לפיכך, דמי הניהול עבור הרבעון הראשון של שנת 2010 חושבו ושלמו בהתאם לרכוש המשותף" (סעיף 25 לתצהיר מטעם הנתבעת). מתברר אם כן שעוד טרם חדלה הנתבעת באופן מוחלט לשלם דמי ניהול לתובעת, שילמה בשלוש השנים שקדמו לכך דמי ניהול בשיעור שמצאה לנכון. כן לא מצאתי בפסה"ד בעניין סיימון כי נקבע שחובת השבה תשלום דמי ועד/דמי ניהול תקום אם לא שולמו בהסכמה. לעומת זאת, כן נקבע (בס' 75 לפסה"ד) כי גם מקום בו היתה גביית יתר של דמי ניהול מבעל דירה בעבר, "אין בכך כדי לזכות את בעלי הדירות הפרטיות בהשבה רטרואקטיבית של כספים ששולמו בהסכמתם". כך גם נקבע בע"א (חי) 1688/00 נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך (נבו, 4.3.2002) אליו הפנתה הנתבעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

67. סיכום פרק זה:

ראשית, לנתבעת לא קמה כלל הזכות המהותית להעלות טענת קיזוז בגין דמי ניהול ששילמה לנתבעת בשנים 2007-2013, שלטענתה שילמה ביתר, כנגד חיובה בדמי ניהול בשנים שלאחר מכן.

שנית, ולגופה של טענת הקיזוז, הרי שהנתבעת מושתקת מלטעון בדיעבד לאחר בצוע התשלום, כי דמי הניהול שנגבו ממנה עבור הוצאות הניהול והתחזוקה נגבו ביתר.

תעריף דמי הניהול לפיו חייבה התובעת את הנתבעת נקבע כדין

68. משנדחתה טענת הנתבעת לקיזוז סכומים ששילמה בשנים 2007-2013 אין צורך להכריע בשאלה מה היה צריך להיות תעריף דמי הניהול למ"ר בשנים אלו. ממילא ביחס לשנים אלו לא נדרשו ולא הוגשו ראיות מטעם התובעת. אולם, יש הכרח להכריע בשאלת גובה דמי הניהול שנקבע לשנים 2014 עד 2020 ולמעשה היא רלבנטית גם בנוגע לתקופה שחלפה מאז הגשת התביעה ועד היום ובמבט צופה פני עתיד.

69. מתצהיר הנתבעת עולה כי התעריף השנתי למ"ר לפי חישובי הנתבעת, אותו היה עליה לשלם, נע בין 6.5 ₪ למ"ר ל- 4.75 ₪ (בצירוף מע"מ) לשנים 2014-2020, כאשר עבור השנים הקודמות נטען כי התעריף צריך היה לעמוד בממוצע על 5.5 ₪ למ"ר (ראו תשובת עו"ד דימול, עמ' 8 ש' 12), נספח כב' לתצהיר דימול). אין צורך להיות מומחה בניהול בתים משותפים על מנת להבין כי מדובר בתעריף שאינו ריאלי לתחזוקה וניהול של בנין משרדים הכולל מאות יחידות. את עיקר ההפחתה בשיעור דמי הניהול המגיעים מהנתבעת, לעומת דרישת התובעת (17 ו- 18 ₪ למ"ר), יש ליחס לטענת הנתבעת כי יש לצרף את שטח אגף החניון לשטח המבנה העיקרי, ולחלק מחדש את כל ההוצאות שהציגה התובעת בתקופה הרלבנטית בשטח הכולל (ראו עמ' 8 ש' 25-26). לפי שיטת חישוב זו, הואיל ושטח החניון מהווה כ- 61% מהשטח הכולל, אזי יש להפחית 61% מההוצאות שהושתו על בעלי הנכסים בבנין העיקרי.

70. לא הונח כל בסיס משפטי או הסכמי התומך בצירוף שטח החניון כחלק בלתי נפרד משטחי המסחר והמשרדים. בנוסף, אף במישור העסקי אין כל מקום לגזור גזירה שווה בין עלויות ניהול ותחזוקה של חניון לבין עלויות ניהול ותחזוקה של בנין משרדים ששיעורן גבוה משמעותית. על הפער הגדול בין תחזוקת שטח חניון לתחזוקת נכס מגורים ובוודאי ביחס לנכס מסחרי ניתן ללמוד, למשל, מצו הארנונה של עיריית ראשון לציון (1/ת) ממנו עולה כי שיעור הארנונה עבור שטחי מסחר, שירותים ומשרדים (לא כולל בנקים חנויות כלבו ומרכולים) עומד על 287 ₪ למ"ר באזור ג' ו- 178 ₪ באזור ב', ואילו התעריף לחניונים באזור ג' עומד על 28 ₪ למ"ר וביתר האזורים על כ- 7 ₪ למ"ר.

71. שוכנעתי כי התובעת הרימה את הנטל להוכיח את גובה דמי הניהול שעל הנתבעת לשלם גם בכל הנוגע לתעריף דמי הניהול למ"ר. התובעת הגישה דו"ח הכנסות, קרי דו"ח גביית דמי ניהול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/3/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המפרט את דמי הניהול שנגבו מכל אחד מבעלי העסקים והמשרדים שבמבנה העיקרי בכל חודש ובכל אחת מהשנים 2014-2020 (נספח ג'). כן הגישה דו"ח הוצאות מפורט למדי, הכולל גם פירוט של דמי הניהול "נטו" לשנים 2014-2020, בחלוקה לנכסים מסחריים ולמשרדים. הדו"חות אושרו ע"י משרד רואי החשבון של התובעת והוגשו באמצעות מנהל הבית המשותף מטעם התובעת וחשב התובעת.

72. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת כי התובעת העמיסה על גבם של בעלי היחידות במבנה העיקרי את העלויות הכרוכות בניהול ותחזוקת אגף החניון. התובעת הציגה שתי חשבוניות שאינן ממצות (נספח ד' לתצהירי עדות ראשית), האחת מאוקטובר 2018 והשנייה מיוני 2021, כל אחת ע"ס 108,680 ₪. חשבוניות אלו הונפקו עבור החברה הממונה על ניהול החניון בגין שירותי תחזוקה שהעניקה לה התובעת. די בכך כדי לשמוט הבסיס תחת חישובי הנתבעת לפיהם יש להשית את ההוצאות המדווחות ע"י התובעת ביחס למבנה העיקרי גם על בעלי החניון ויחידותיו.

73. אמנם, ייתכן והנתבעת, כבעלת משרדים בבית המשותף, זכאית לקבל לידיה פירוט מלא של החשבוניות שהונפקו לאורך השנים עבור חברת ניהול החניון, וברי כי הנושא ידון במסגרת התביעה המקבילה. אולם, כאמור, אין בכך כדי להקנות לה פטור מתשלום דמי הניהול.

74. האופן שבו יש להביא לתיקון או שינוי של הסכומים הנגבים מבעלי היחידות, בטענה שהם גבוהים מהנדרש, אינה באמצעות סירוב לשלם, אלא באמצעות העלאת הנושא לדיון באסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה אפנה לפסיקת בית המשפט העליון בעניין [רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים](#) (נבו 28.10.1987) "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבוניות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח... אין בה כדי ליצור היתר מראש לאי תשלום ההשתתפות בהוצאות במשך שנים. הדיירים האחרים אינם חייבים להקדים ולשלם מכספם לכיסוי חלקו של המבקש. תשלום הוצאות הבית, אחרי חלוף השנה במקום במועדים קבועים תוך מהלך השנה, כפי שהחליטה האסיפה הכללית, נוגד מטרתן ויעודן של ההוצאות, ואם כולם ינהגו כדוגמת המבקש, לא יוכל הבית לכסות הוצאותיו באופן שוטף". כן ראו ענין פרידמן.

75. דברים אלו יפים גם לעניין הפרשות התובעת ל"קרן שיפורים" הנובעים מגביית יתר, ובמיוחד בנוגע לשאלות מתי ובאיזה סכום עודפי גבייה יועבר לקרן שיפורים; מה הייעוד או השימוש הראויים לכספים שהופקדו בקרן זו - האם לטובת תחזוקת הבניין או כ"דיבידנד" שמחולק לבעלי הדירות. יש לבחון האם תקנון הבית המשותף עוסק בכך, או הסכם הניהול, ואם לא כן יש מקום לדון בנושא במסגרת אסיפה כללית.

76. מחקירתו של החשב כרמלי (ע' 17-18) התברר כי היו עודפי גבייה בשנים 2016 עד 2018 כאשר אף סכום מתוכם לא הועבר לקרן שיפורים אלא הושארו בחשבון העו"ש השוטף של התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השאלה האם קמה חובה על התובעת להשבת כספים אלו, או חלקם לידי בעלי הנכסים אינה רלבנטית לשם הכרעה בתביעה דנן. יתרה מזו, אני סבור כי תמוהה טענת התובעת כי יש לבצעה השבה של כספים שנגבו בגביית יתר שעה שהיא עצמה לא שילמה דבר מאז שנת 2014 עד עצם היום הזה ועוד היד נטויה.

77. התובעת העלתה בסיכומיה טענות לעניין מרכיבים שונים בדו"חות ההוצאות שהגישה התובעת, שלטענתה הן מופרזות ועל כן יש להפחית אותן בכל אחת מהשנים הרלבנטיות. כך, לעניין הוצאות כח אדם טוענת התובעת כי יש להעמיד אותן על 300,000 ₪ בשנה בלבד (וראו עדות עו"ד דימול בחקירתו, עמ' 3 ש' 27-13) וכן כי יש לבטל את סעיף ההוצאה בגין שירותי משרד (ראו עמ' 3 ש' 18, ע' 4 ש' 15) כאשר בדו"חות ההוצאות מטעם התובעת ראש פרק זה של הוצאות כח אדם נע בין 637,000 ₪ ח" (בשנת 2020) ל- 700,000 ₪ (בשנת 2017). התובעת לא הביאה כל חוות דעת לתמוך בטענתה כי ההוצאות הריאליות של כח האדם של התובעת הן 300,000 ₪ דווקא ומדובר בקביעה שרירותית שנעשתה ע"י התובעת בלבד וכאשר התובעת לא הניחה כל תשתית ראייתית לטענות אלה באמצעות חוות דעת מומחה.

78. יש לדחות גם הטענה כי לפי סעיפים 10 ו-12 להסכם הניהול על התובעת לערוך התחשבנות מדי תקופה עם כל בעל נכס ולדרוש הפרש בגין תשלום חסר, או לקזז/להעביר לידי כל סכום ששולם ביתר, שכן בשנים הרלבנטיות לתביעה דנן לא שולמו ע"י התובעת כספים כלשהם בגין הוצאות ניהול ותחזוקה.

79. טענות בעל דירה לפיהן על נציגות, או מתחזק, להראות כי הוציאו את ההוצאות בפועל, ולהציג דוחות בטרם ישלם את חובו, כמו גם טענותיה של התובעת כאן בנוגע להתנהלות התובעת כמצדיקות את אי תשלום החוב, דינן להידחות [עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו, 15.04.2019)].

80. אף אם הייתי מקבל טענת התובעת לעניין שטח המשרדים שבבעלותה, לפיו יש לחשב את דמי הניהול המגיעים ממנה, אזי משנדחו טענותיה לעניין תעריף דמי הניהול, היה עליה לשלם דמי ניהול לפי שטח של 120 מ"ר דהיינו 48,960 ₪ + מע"מ לשנים 2014-2015 (17*24*120) וסך של 129,600 ₪ + מע"מ לשנים 2016-2020 (18*120*60), ובסה"כ 178,560 ₪.

81. סיכום פרק זה:

יש לדחות את טענת התובעת כי לשם חלוקה של ההוצאות עליהן דיווחה התובעת בין בעלי הנכסים יש לכלול גם את שטח החניון.

יש לדחות טענת התובעת כי חלק מהוצאותיה יש לזקוף לחובת חברת הניהול של החניון. יש לדחות טענת התובעת להפחתת ההוצאות שדיווחה התובעת בגין כח אדם ושירותי מזכירות וסעיפים אחרים.

על כן, אני קובע כי התובעת זכאית לקבל מידי התובעת דמי הניהול בתעריף בו נקבה, דהיינו 17 ₪ למ"ר לשנים 2014-2015, ו- 18 ₪ למ"ר לשנים 2016-2020.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/3/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

82. לא נעלמו מעיני טענות הנתבעת לעניין כשלים נטענים בהתנהלות התובעת כנציגות, אי קיום אסיפות ועוד. ודאי אין מקום להתייחס לטענות בגין אי-המצאת מסמכים ודוחות שונים אשר בעניינם ניתן פסה"ד בתיק 248/14 והחלטות שונות בעקבותיו ותלויה ועומדת תביעה בתיק 3/200/2021.

83. התנהלות הנתבעת, המסרבת בתוקף במשך שנים לשלם דמי ניהול כלשהם, גם כשבידה פסק דין המאפשר לה לקבל לידה דו"חות ומסמכים רלבנטיים וכשאינן היא יוזמת כל הליך להכריע במחלוקת לעניין חישוב שטח המשרדים, וכאשר טענתה כי יש להוסיף את שטח החניון לשטח המבנה העיקרי לצורך חלוקה מחדש של ההוצאות עליהן דיווחה התובעת נעשתה לראשונה במסגרת הליך זה, וכאשר היא נהנית כל העת משירותי תחזוקה וניהול, מהווה התנהלות חסרת תום לב ועשיית דין עצמי. לטעמי הדברים מקבלים משנה תוקף עת מדובר בחברת עורכי דין.

84. **לאור כל האמור לעיל יש לקבל את התביעה הכספית נגד הנתבעת במלואה. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 278,199 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כדין ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.**

85. אני קובע כי על הנתבעת לשלם דמי ניהול עבור המשרדים שבבעלותה (חלקות משנה 175-174) לפי שטח של 159 מ"ר, גם עבור התקופה שמאז הגשת התביעה, וכל עוד לא נקבע מנגנון חישוב אחר בהסכמת רוב בעלי הנכסים. כמו כן מצופה כי הנתבעת תגיע להסדר לתשלום החוב בגין אי תשלום דמי ניהול מאז הגשת התביעה עד היום ולתשלום דמי הניהול השוטפים מעתה ואילך, על מנת להימנע מהצורך בהגשת תביעה נוספת נגדה.

הוצאות ההליך

86. תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 מעגנות את הפסיקה בנושא ההוצאות, וקובעות כי אלה נועדו לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך (תקנה 151(א)), וכי בקביעת שיעורן, על בית המשפט להתחשב, בין היתר, "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153(ג)), התקנות מעבירות מסר שלפיו ברירת המחל היא פסיקת הוצאות ריאליות (לצד הכרה במצבים המצדיקים אי חיוב בהוצאות, וראו הסיפא של תקנה 152).

87. במיושם לעניינו: התובעת נדרשה להגיש תביעתה, להתייצב לשני קדמי משפט עם בא כוחה ולשתי ישיבות הוכחות. הנתבעת לא הקלה על ניהול ההליך ולא ביקשה לצמצם את רשמת הפלוגתאות אלא דווקא להרחיבן, הגישה בקשות לגילוי מסמכים שנדחו וכן בקשה לסילוק על הסף שנדחתה. בהתחשב באמור, באגרה ששולמה, ובכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/3/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המומלץ), תש"ס-2000, אני מורה כי הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 28,000 ש"ח.

88. החוב הפסוק והוצאות המשפט יושלמו לידי התובעת תוך 45 יום מהמצאת פסק הדין לידי הנתבעת.

ניתן ביום 23 אוגוסט 2023, ו' אלול תשפ"ג, בהעדר.

**אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין**